

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יוליה מלינובסקי
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
חמד עמאר

פ/25/3382

הצעת חוק העונשין (תיקון – מאסר עולם לאונס קטינים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 345. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 345 –
- (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "ואם התקיימו הנסיבות האמורות בפסקה (3) – מאסר עולם ללא אפשרות חנינה";
- (2) בסעיף קטן (ב), ברישה, במקום "דין האונס – מאסר עשרים שנים אם האינוס נעשה באחת מנסיבות אלה:" יבוא "דין האונס בנסיבות האמורות בפסקה (1) – מאסר עולם ללא אפשרות חנינה, ודין האונס בנסיבות האמורות בפסקאות (2) עד (5) – מאסר 20 שנים:".
2. תיקון סעיף 346. בסעיף 346(א)(1) לחוק העיקרי, במקום "חמש שנים" יבוא "מאסר עולם".
3. תיקון סעיף 347. בסעיף 347(א)(1) לחוק העיקרי, במקום "חמש שנים" יבוא "מאסר עולם".
4. תיקון סעיף 351. בסעיף 351(א) לחוק העיקרי, במקום "עשרים שנה" יבוא "מאסר עולם ללא אפשרות חנינה".

דבריו הסבר

לאחרונה אנו עדים לתופעה קשה של אונס קטינים אשר רובם ככולם מסתיימים לרוב בהסדרי טיעון או בעונשים אשר אינם משתווים לחומרת העבירה. לנוכח האמור, יש צורך בהחמרת הענישה בעבירות הנוגעות לאינוס ומעשה סדום בקטינים לדרגת מאסר עולם מכיוון שזו ענישה השקולה לגזר דין רצח, וזהו גזר הדין הראוי לנאשמים באונס. שינוי גזר הדין יוביל לירידה ניכרת במקרים קשים אלו. על פי המוצע, כשמדובר בנסיבות חמורות במיוחד, העונש

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

יהיה מאסר עולם ללא אפשרות חנינה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/744/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/111/25).

הצעת החוק זהה לפ/111/25 לפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט' בסיוון התשפ"ג (29.05.2023)